



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN. SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	NIDES ARYANTO
Tempat Lahir	:	TAUHO alias NIDES Mnelafau
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 18 September
Jenis Kelamin	:	1980
Kebangsaan	:	Laki-Laki
Tempat Tinggal	:	Indonesia
Agama	:	Mnelafau, RT.005/RW.08, Desa Nule, Kecamatan
Pekerjaan	:	Amanuban Barat, Kabupaten
Pendidikan	:	Timor Tengah Selatan
		Kristen Protestan
		Petani
		SD (Berijasah)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

**Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik melakukan Penahanan RUTAN terhadap terdakwa, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 08 Januari 2014, Nomor: 07/Pid.Sus/2014/PN.SoE Tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 08 Januari 2014, Nomor: 07/Pid.Sus/2014/PN.SoE Tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-69/SOE/Epp.2/12/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa **NIDES ARYANTO TAUHO ALIAS NIDES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban***" melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NIDES ARYANTO TAUHO ALIAS NIDES** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

1 (satu) kain batik warna kuning muda, 1 (satu) kain sarung warna cokelat muda, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau hitam berkerah di belakang terdapat tulisan Singapore Technologies logistice pte Ltd, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah topi warna biru tua, 1 (satu) buah gelas, dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan *secara lisan* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

**Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NIDES ARYANTO TAUHO Alias NIDES pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Mnelafau Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya MATHEOS TAUHO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa NIDES datang dari kebun masuk ke dalam rumah dan duduk dibelakang korban yang sedang mengupas arbila sambil mengatakan ke saksi ERNI OKTOFIANA TAUHO “kamu datang bawa kasi saya apa?” mendengar kata tersebut korban menjawabnya “ NIDES saya tidak mau kamu bicara begitu kepada saudarimu” lalu dijawab lagi sama terdakwa “ ya bapak saksi Erni tidak membawa apa-apa”, lalu korban marah dan mengangkat kursi kayu untuk memukul terdakwa tetapi tidak kena. Selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi ERNI kemudian korban hendak memisahkan terdakwa dengan saksi ERNI sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada korban sampai korban terjatuh ke belakang dan kepala korban terbentur di kayu atau tiang rumah. Setelah itu korban bangun dan berusaha menarik tangan saksi ERNI tetapi pelaku memegang erat tangan saksi ERNI, selanjutnya terdakwa mencekek leher saksi ERNI dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang rambut saksi ERNI dengan menggunakan kedua tangannya lalu melilitkan rambut saksi ERNI ke leher korban sekitar beberapa menit, kemudian terdakwa melepaskan kedua tangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi ERNI OKTOFIANA, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam rumah, kemudian korban mengejar terdakwa keluar beberapa langkah, korban langsung jatuh ditanah. Melihat kejadian korban jatuh saksi ERNI mendatangi korban dan merangkul korban, tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa NIDES ARYANTO TAUHO Alias NIDES saksi korban MATHEOS TAUHO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.RSUD.22.A.03/12/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eirene I.D Ate, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat

(3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NIDES ARYANTO TAUHO Alias NIDES pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Mnelafau Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan mati MATHEOS TAUHO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa NIDES datang dari kebun masuk ke dalam rumah dan duduk dibelakang korban yang sedang mengupas arbila sambil mengatakan ke saksi ERNI OKTOFIANA TAUHO “kamu datang bawa kasi saya apa?” mendengar kata tersebut korban menjawabnya “ NIDES saya tidak mau kamu bicara begitu kepada saudarimu” lalu dijawab lagi sama terdakwa “ ya bapak

**Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erni tidak membawa apa-apa”, lalu korban marah dan mengangkat kursi kayu untuk memukul terdakwa tetapi tidak kena. Selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi ERNI kemudian korban hendak memisahkan terdakwa dengan saksi ERNI sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada korban sampai korban terjatuh ke belakang dan kepala korban terbentur di kayu atau tiang rumah. Setelah itu korban bangun dan berusaha menarik tangan saksi ERNI tetapi pelaku memegang erat tangan saksi ERNI, selanjutnya terdakwa mencekek leher saksi ERNI dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang rambut saksi ERNI dengan menggunakan kedua tangannya lalu melilitkan rambut saksi ERNI ke leher korban sekitar beberapa menit, kemudian terdakwa melepaskan kedua tangan dari rambut saksi ERNI OKTOFIANA, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam rumah, kemudian korban mengejar terdakwa keluar beberapa langkah, korban langsung jatuh ditanah. Melihat kejadian korban jatuh saksi ERNI mendatangi korban dan merangkul korban, tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa NIDES ARYANTO TAUHO Alias NIDES saksi korban MATHEOS TAUHO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.RSUD.22.A.03/12/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eirene I.D Ate, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI FRANSISKUS SELAN**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Mnelafau RT.005/RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam rumah milik korban Sdr. Matheos Tauho telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho terhadap korban Matheos Tauho yang juga ayah kandung dari terdakwa sendiri/ masih satu keluarga.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Matheos Tauho meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban Matheos Tauho sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dikepal yang mengenai bagian dada korban sehingga korban jatuh ke belakang, dan kepalanya terbentur di tiang rumah.

**Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya ada pertengkaran antara terdakwa dan saksi Erni Oktofiana Tauho, lalu korban berusaha memisahkan keduanya, namun terdakwa emosi dan langsung memukul korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI DOMINIKUS LAWEK**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi verbalisan Dominikus Lawek (penyidik pembantu pada Polres Timor Tengah Selatan) telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Nides Aryanto Tauho sebagai tersangka di tingkat penyidikan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia {pasal yang disangkakan adalah pasal 351 ayat (3) KUHPidana atau pasal 44 ayat (3) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat dimintai keterangannya sebagai tersangka dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku (hukum acara pidana).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Kepolisian, tidak ada paksaan atau bujuk rayu terhadap terdakwa.
- Bahwa benar seluruh isi di dalam berita acara pemeriksaan tersangka sudah ditanyakan kepada terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian, dan terdakwa sendiri yang menjawabnya (metode tanya jawab).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah korban Matheos Tauho, di Mnelafau RT/RW 005/008 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa sempat berkelahi dengan sdr. Erni Oktofiana Tauho di rumah korban, lalu korban berusaha untuk memisahkan keduanya.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa ada memukul korban di bagian dada dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan kepala korban membentur tiang, sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi verbalisan Dominikus Lawek telah melakukan rekonstruksi untuk memperoleh gambaran tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan rekonsruksi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013.

**Halaman 9 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan korban adalah masih satu keluarga (korban adalah ayah kandung dari terdakwa) dimana keduanya masih satu tempat tinggal sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor.140.145/425/Ds.Null/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nulle atas nama YISWI O. SELAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI VERBALISAN YONATHAN NAITBOHO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar di tingkat penyidikan saksi verbalisan Yonathan Naitboho (penyidik pembantu pada Polres Timor Tengah Selatan) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fransiskus Selan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, saksi Erni Oktofiana Tauho pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, saksi Meri Merpati Tauho pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, dan saksi Toni Tauho pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia {pasal yang disangkakan adalah pasal 351 ayat (3) KUHPidana atau pasal 44 ayat (3) UU No.23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho.

- Bahwa benar pemeriksaan terhadap saksi – saksi tersebut di atas pada saat penyidikan dilakukan dengan metode tanya jawab.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan masing – masing saksi, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Matheos Tauho meninggal dunia, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Mnelafau RT.005/RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam rumah milik korban Sdr. Matheos Tauho.
- Bahwa benar saksi verbalisan Yonathan Naitboho telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan **saksi Fransiskus Selan, saksi Erni Oktofiana Tauho, saksi Meri Merpati Tauho, dan saksi Toni Tauho**, yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa terdakwa Nides Aryanto Tauho telah melakukan penganiayaan terhadap korban Matheos Tauho, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar **saksi Fransiskus Selan, saksi Erni Oktofiana Tauho, saksi Meri Merpati Tauho, dan saksi Toni Tauho** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa terdakwa awalnya berkelahi dengan saksi Erni Oktofiana Tauho lalu korban Matheos Tauho berusaha untuk memisahkan keduanya, namun karena emosi terdakwa lalu memukul korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga korban

**Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan kepala korban terbentur dengan tiang rumah yang terbuat dari kayu.

- Bahwa benar saksi Fransiskus Selan, saksi Erni Oktofiana Tauho, saksi Meri Merpati Tauho, dan saksi , dan Toni Tauho yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, selain memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada korban, terdakwa juga ada melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban Matheos Tauho.
- Bahwa benar terdakwa dan korban adalah masih satu keluarga (korban adalah ayah kandung dari terdakwa) dimana keduanya masih satu tempat tinggal sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor.140.145/425/ Ds.Null/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nulle atas nama YISWI O. SELAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI ERNI OKTAFIANA TAUHO**, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi Erni Oktofiana Tauho yang dilakukan oleh penyidik, saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho Alias Nides terhadap korban Matheos Tauho.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Matheos Tauho meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, saksi Erni Oktofiana Tauho melihat secara langsung, dan jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sempat berkelahi dan korban berusaha untuk memisahkan keduanya lalu terdakwa emosi dan langsung memukul bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh ke arah belakang sehingga kepala korban membentur tiang rumah yang terbuat dari kayu, dan setelah itu terdakwa membenturkan lagi kepala korban ke tiang kayu.
- Bahwa terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban sekitar 5 (lima) menit lamanya, dan selanjutnya terdakwa melepaskan kedua tangannya lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah, kemudian korban sempat berjalan melangkah untuk mengikuti terdakwa keluar rumah, namun korban langsung jatuh ke tanah kemudian gemetar dan menarik napas sebanyak 3 (tiga) kali yang akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 13 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI MERI MERPATI TAUHO, atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi

dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi Meri Merpati Tauho yang dilakukan oleh penyidik, saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho Alias Nides terhadap korban Matheos Tauho.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Matheos Tauho meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi Meri Merpati Tauho mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Erni Oktofiana Tauho.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI TONI TAUHO, atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dbacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi Toni Tauho yang dilakukan oleh penyidik, saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho Alias Nides terhadap korban Matheos Tauho.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Matheos Tauho meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi Toni Tauho mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Erni Oktofiana Tauho.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

KETERANGAN AHLI/ DOKTER

dr. EIRENE I. D. ATE, sebagai ahli/ dokter dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, ahli/ dokter dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2013, ahli/ dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki – laki bernama Matheos Tauho yang berusia sekitar 69 (enam puluh sembilan) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa sebab kematian pada orang tersebut, dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan adanya benjolan pada bagian

**Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang sebelah kanan, benjolan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/12/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sudah dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah jabatan Dokter.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi keributan dan perkelahian antara terdakwa terhadap saksi Erni Oktofiana Tauho dan korban Matheos Tauho.
 - Bahwa benar korban Matheos Tauho adalah ayah kandung terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak mengakui telah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban terjatuh ke arah belakang lalu kepala korban terbentur ke tiang rumah yang terbuat dari kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah membenturkan kepala korban ke tiang yang terbuat dari kayu.
- Bahwa pada saat perkelahian, korban Matheos Tauho ada memukul terdakwa namun terdakwa sempat menangkis, dan terdakwa tidak melihat selanjutnya apakah korban terjatuh atau tidak karena setelah perkelahian tersebut terdakwa langsung menuju keluar rumah namun terdakwa melihat korban sempat berjalan sebentar tak lama setelah perkelahian tersebut lalu pada akhirnya korban jatuh ke tanah dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) kain batik warna kuning muda;
- 1 (satu) kain sarung warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau hitam berkerah di belakang terdapat tulisan Singapore Technologies logistice pte Ltd;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua;
- 1 (satu) buah gelas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga

**Halaman 17 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Selan serta keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek dan saksi verbalisan Yohatnis Naitboho, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto Tauho Alias Nides terhadap korban Matheos Tauho.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut diawali dengan adanya perkelahian antara terdakwa terhadap korban dan saksi Erni Oktofiana Tauho.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erni Oktofiana Tauho yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat perkelahian antara terdakwa dengan saksi Erni Oktofiana Tauho, korban sempat berusaha untuk memisahkan keduanya, namun terdakwa emosi dan langsung memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang sehingga kepala korban terbentur ke tiang rumah yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa sempat membenturkan lagi kepala korban ditiang rumah yang terbuat dari kayu, dan terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Tauho ke leher korban, dan selanjutnya terdakwa keluar rumah, dan korban pun mengikutinya sampai akhirnya korban terjatuh ke tanah lalu meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa sempat melihat korban berjalan sebentar setelah perkelahan, dan pada akhirnya terjatuh ke tanah lalu meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa Nides Aryanto Tauhi adalah seorang laki – laki yang berusia 33 tahun, yang berkelahi dengan korban Matheos Tauho, laki – laki yang berusia 69 tahun, dimana secara fisik korban jauh lebih lemah daripada terdakwa.
- Bahwa benar korban Matheos Tauho telah meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/12/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. Eirene I.D. Ate, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan kesimpulan sebagai berikut :
 - *Sebab kematian pada orang tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan adanya benjolan pada bagian kepala belakang sebelah kanan, benjolan tersebut diduga akibat trauma tumpul.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

**Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Alternatif Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dari kedua pasal dakwaan tersebut, manakah yang lebih tepat dalam penerapan hukumnya, sehingga Majelis berketetapan untuk memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;
4. Mengakibatkan Matinya Korban;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

**Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., seperti dikutip AS.

Pudjoharsoyo: kata “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut vide : Barang Siapa adalah suatu unsur dalam pasal, (Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan:

“Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlijke-persoon)”;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **NIDES ARYANTO TAUHO alias NIDES** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Fisik :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang – undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut tentunya harus diikuti dengan kesengajaan, oleh karena itu unsur ini mengandung unsur *dengan sengaja* dan *mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*”¹ Kesengajaan (*opzet*) dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana lebih terlihat apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewutzijn*)

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Azas-azas hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, hlm. 61.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku melainkan merupakan syarat mutlak “sebelum” atau “pada saat” atau “sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*, *mogelijkeheidsbewutzing*)

Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika nyatanya akibat kemudian terjadi. Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul “sebelum” atau “pada saat” atau “sesudah” atau “tujuan pelaku tercapai.

Menimbang, bahwa maksud “rasa sakit atau luka” ini adalah sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan orang lain (terdakwa) terhadap seseorang (korban) dan rasa sakit atau luka tersebut dibuktikan pula dengan hasil visum et repertum dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Rasa sakit lebih sering dikenal dengan rasa nyeri atau rasa tidak enak di sekitar bagian tubuh tertentu. Menurut ilmu kedokteran, luka merupakan kerusakan atau hilangnya hubungan antar jaringan seperti jaringan kulit, jaringan lunak, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, jaringan saraf dan tulang. Trauma tumpul ialah suatu ruda paksa yang mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permukaan tubuh oleh benda – benda tumpul, hal ini disebabkan oleh benda – benda yang mempunyai permukaan tumpul seperti batu, kayu, martil, ditinju dan lain sebagainya. Trauma tumpul dapat menyebabkan tiga macam luka yaitu luka memar, luka lecet, dan luka robek.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi FRANSISKUS SELAN, Saksi DOMINIKUS LAWEK, Saksi Verbalisan YONATHAN NAITBOHO, keterangan dibacakan dari Saksi ERNI OKTOFIANA TAUHO, Saksi MERI MERPATI TAUHO, Saksi TONI TAUHO, dan juga dikuatkan keterangan Saksi dr. EIRENE I. D. ATE yang melakukan Visum Mayat, serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Selan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nides Aryanto

**Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauho Alias Nides terhadap
korban Matheos Tauho.

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Yonathan Naitboho di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa benar telah melakukan pemeriksaan secara sah menurut hukum terhadap saksi Fransiskus Selan, saksi Erni Oktofiana Tauho, saksi Meri Merpati Tauho, dan saksi Toni Tauho yang pada tahap penyidikan dan benar para saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Mnelafau RT.005/ RW.002 Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di dalam Rumah Milik korban saudara Matheos Tauho, terdakwa Nides Aryanto Tauho Alias Nides yang telah melakukan penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Matheos Tauho yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Yonathan Naitboho di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa saksi Erni Oktofiana Tauho yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi Erni Oktofiana Tauho lalu korban berusaha memisahkan keduanya, namun terdakwa emosi dan langsung memukul korban di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke arah belakang dan kepala korban terbentur dengan tiang rumah yang terbuat dari kayu, lalu pada saat perkelahian terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban, selanjutnya terdakwa langsung

**Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari dalam rumah dan korban pun sempat berjalan mengikuti terdakwa namun akhirnya terjatuh ke tanah lalu korban pun meninggal dunia.

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi verbalisan telah melakukan pemeriksaan secara sah terhadap terdakwa pada tahap penyidikan dengan metode tanya jawab dan tanpa adanya paksaan maupun bujukan terhadap terdakwa, dan saksi verbalisan membenarkan seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka/ terdakwa tanpa rekayasa apapun.
- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa di



dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah memberikan jawaban “benar terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal di bagian dada korban sehingga korban langsung jatuh dan kepala korban membentur tiang rumah yang terbuat dari kayu, terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban, kemudian terdakwa langsung keluar rumah dimana korban berjalan mengikuti terdakwa dan setelah berjalan sekitar 13 (tiga belas) meter korban pun terjatuh ke tanah serta meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Melakukan Perbuatan Fisik*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Selan, keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek, keterangan saksi saksi Yonathan Naitboho, bahwa terdakwa adalah anak dari korban Matheos Tauho (masih satu keluarga) dengan tempat tinggal yang sama sesuai fotocopy Kartu Keluarga Nomor.140.145/425/ Ds.Null/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nulle atas nama YISWI O. SELAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dalam Lingkup Rumah Tangga*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Matinya Korban :

Menimbang, bahwa Defenisi kematian atau meninggal dunia secara umum memang sudah dikenal sejak zaman dahulu adalah hilangnya atau terlepasnya nyawa dari tubuh manusia. Namun dari segi ilmu kedokteran kematian atau meninggal dunia adalah berhentinya denyut jantung dan pernapasan, dan berhentinya fungsi otak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*brain death*), dan kemudian seiring perkembangan ilmu kedokteran definisi ini berkembang lagi menjadi berhentinya fungsi batang otak (*brain stem death*).

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang: Bedah Mayat Klinis, Bab I Pasal 1 Huruf G, menyebutkan bahwa “Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti”.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi FRANSISKUS SELAN, Saksi DOMINIKUS LAWEK, Saksi Verbalisan YONATHAN NAITBOHO, keterangan dibacakan dari Saksi ERNI OKTOFIANA TAUHO, Saksi MERI MERPATI TAUHO, Saksi TONI TAUHO, dan juga dikuatkan keterangan Saksi dr. EIRENE I. D. ATE yang melakukan Visum Mayat, serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Yonathan Naitboho di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa benar telah melakukan pemeriksaan secara sah menurut hukum terhadap saksi Fransiskus Selan, saksi Erni Oktofiana Tauho, saksi Meri Merpati Tauho, dan saksi Toni Tauho yang pada tahap penyidikan dan benar para saksi tersebut telah

**Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



memberikan keterangan bahwa
pada hari Kamis tanggal 17
Oktober 2013 sekitar pukul 20.00
Wita, bertempat di Mnelafau
RT.005/ RW.002 Desa Nulle
Kecamatan Amanuban Barat
Kabupaten Timor Tengah
Selatan tepatnya di dalam Rumah
Milik korban saudara Matheos
Tauho, terdakwa Nides Aryanto
Tauho Alias Nides yang telah
melakukan penganiayaan
terhadap korban Matheos Tauho
yang mengakibatkan korban
meninggal dunia.

- Berdasarkan keterangan saksi
verbalisan Yonathan Naitboho di
bawah sumpah di depan
persidangan, yang pada
pokoknya memberi keterangan
bahwa saksi Erni Oktofiana
Tauho yang keterangannya
dibacakan di persidangan
menerangkan bahwa terdakwa
berkelahi dengan saksi Erni
Oktofiana Tauho lalu korban
berusaha memisahkan keduanya,



namun terdakwa emosi dan langsung memukul korban di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke arah belakang dan kepala korban terbentur dengan tiang rumah yang terbuat dari kayu, lalu pada saat perkelahian terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan korban pun sempat berjalan mengikuti terdakwa namun akhirnya terjatuh ke tanah lalu korban pun meninggal dunia.

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi verbalisan telah melakukan pemeriksaan secara sah terhadap terdakwa pada tahap penyidikan dengan metode tanya jawab dan tanpa adanya paksaan maupun



bujukan terhadap terdakwa, dan saksi verbalisan membenarkan seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka/ terdakwa tanpa rekayasa apapun.

- Berdasarkan keterangan saksi verbalisan Dominikus Lawek, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah memberikan jawaban “benar terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal di bagian dada korban sehingga korban langsung jatuh dan kepala korban membentur tiang rumah yang terbuat dari kayu, terdakwa juga sempat melilitkan rambut saksi Erni Oktofiana Tauho ke leher korban, kemudian terdakwa langsung keluar rumah dimana korban berjalan mengikuti terdakwa dan setelah berjalan 13



(tiga belas) meter korban pun
terjatuh ke tanah serta meninggal
dunia”.

- Berdasarkan hasil Visum Et
Repertum No.
RSUD.22.A.03/12/X/2013
tanggal 18 Oktober 2013 yang
dibuat oleh **dr. Eirene I.D. Ate**,
dokter pemeriksa pada RSUD
Soe, dengan kesimpulan “sebab
kematian pada korban dari hasil
pemeriksaan luar tersebut,
ditemukan adanya benjolan pada
bagian kepala belakang sebelah
kanan, benjolan tersebut diduga
akibat trauma tumpul.
- Berdasarkan keterangan dokter
ahli yaitu **dr. Eirene I.D. Ate**
(dokter pemeriksa pada RSUD
Soe), di bawah sumpah yang
pada pokoknya telah
memberikan keterangannya di
depan persidangan berkaitan
dengan hasil visum et repertum
yang dibuatnya bahwa memang
benar kesimpulan sebab



kematian korban berdasarkan
hasil pemeriksaan luar adalah
karena adanya benjolan di bagian
kepala yang diduga akibat
trauma tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim,
sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan
Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut
Umum yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang:
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata
perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-
Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan
meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini,
ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat
melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada
ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht
vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

**Halaman 37 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian serta berkeinginan untuk bersatu kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan serta terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIDES ARYANTO TAUHO** alias **NIDES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban;”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NIDES ARYANTO TAUHO** alias **NIDES** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: **5 (LIMA) TAHUN;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) kain batik warna kuning muda;
 - 1 (satu) kain sarung warna cokelat muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau hitam berkerah di belakang terdapat tulisan *Singapore Technologies logistice pte Ltd;*
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru tua;
 - 1 (satu) buah gelas,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

**Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua

Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **KAMIS** Tanggal **27 MARET 2014** oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **FRANSINA NUBATONIS**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **GERRY ANDERSON GULTOM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **MADE A. DWIPAYANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSINA NUBATONIS

**Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No.: 07/
Pid.Sus/2014/PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)